

1500094-48.2021.8.26.0094

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA NUNES VIEIRA

Comarca: Brodowski

Foro: Foro de Brodowski

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... a criminosos conhecidos pela prática de tráfico de drogas, bem como um celular. Pontuou que recaíam sobre o acusado, de alcunha "cabrito", diversas denúncias de tráfico de entorpecentes em sua residência, tendo sido verificado, através de campanhas, movimentação típica da prática da mercancia ilegal no local.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação José ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Brodowski

Foro de Brodowski

Vara Única

Av. Papa João XXIII, 1550, Brodowski-SP - cep 14340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500094-48.2021.8.26.0094 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500094-48.2021.8.26.0094

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2103419/2021 - DEL.POL.BRODOWSKI, 12072731 - DEL.POL.BRODOWSKI, 188/21/404 - DEL.POL.BRODOWSKI, 2103419 - DEL.POL.BRODOWSKI, 188/2021 -

DEL.POL.BRODOWSKI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA NUNES VIEIRA

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia, hora, local e modos descritos na denúncia, levaria consigo, para fins de comércio ilícito, substâncias definidas como droga e descritas na inicial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado/citado (fls. 144).

Defesa preliminar apresentada às fls. 145/151.

Denúncia recebida em 05 de abril de 2022 (fls. 155/157).

No curso da instrução processual, foi colhida prova oral, sendo o réu interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, a acusação requereu a condenação nos precisos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a improcedência, com a desclassificação para o porte de drogas e, alternativamente, a concessão dos benefícios legais.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

A materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07), laudo químico toxicológico (fls. 20/21), laudos periciais (fls. 22/31 e 110/124) e demais prova oral colacionada aos autos.

Igual sorte revela a autoria.

O miliciano Cleverson Lima Alves Garcia, ouvido na qualidade de testemunha de acusação, esclareceu que no dia dos fatos, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, o indiciado foi surpreendido ao chegar em casa com uma bolsa, contendo em seu interior cerca de 50 (cinquenta) gramas de maconha, a granel, e uma lista contendo nomes (vulgos e prenomes) e valores relacionados a criminosos conhecidos pela prática de tráfico de drogas, bem como um celular. Pontuou que recaíam sobre o acusado, de alcunha "cabrito", diversas denúncias de tráfico de entorpecentes em sua residência, tendo sido verificado, através de campanas, movimentação típica da prática da mercancia ilegal no local.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação José Ricardo Lisi, que em tudo confirmou o depoimento de seu companheiro de trabalho, informando que a movimentação típica da mercancia era no período noturno, sendo justificada a posse da droga para uso próprio.

As palavras dos policiais foram precisas, coerentes e convergentes, portanto, merecem crédito, com a oportuna citação das ementas que seguem:

"PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição". (Relator: Silva Pinto - Apelação Criminal n. 153.983-3 - Santos - 07.07.94);

"TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas constantes nos autos - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (Apelação Criminal n. 188.423-3 - Catanduva - 1ª Câmara Criminal - Relator: Jarbas Mazzoni - 02.10.95 - V.U.);

"PROVA - Depoimento de policial civil - Tráfico de entorpecentes - Reconhecida a capital importância da palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado - Apelo improvido". (Apelação n. 457.560.3/4 - Santos - 4ª Câmara Criminal - Relator: Luís Soares de Mello - 09.08.05 - V.U. Voto n. 10.840); "TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos"

(Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

E ainda: "O testemunho dos policiais é coerente e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do réu. A propósito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Frise-se, ademais, que pequenas contradições em seus testemunhos não têm o condão de comprometer todo o acervo probatório, haja vista que, diante do número de ocorrências por eles atendidas e, por vezes, a semelhança dos casos, faz com que, em alguns pontos, a narrativa seja diferente. O importante, todavia, é que seus depoimentos se coadunem no principal, sendo irrelevantes pequenos detalhes olvidados ou confundidos, considerando que a mente humana não é perfeita. E, no caso, os policiais foram claros ao afirmar que o réu se desfez dos invólucros contendo entorpecentes, fato, aliás, admitido por ele próprio em juízo. (Apelação Criminal n.º 993.08.031854-9 - Relator Des. Pinheiro Franco - 5ª Câmara V.U. - 31.07.2008)".

Em sede de interrogatório, o acusado negou a venda de drogas, versão que não merece prosperar, pois em dissonância com o conteúdo probatório produzido nos autos, notadamente a posse de vultosa quantidade dela. Ademais, o próprio acusado, ao final das indagações do juízo, acabou por confessar que fornecia entorpecente gratuitamente a amigos, como forma de justificar a posse de grande quantidade de droga e a intensa movimentação que havia em sua casa, conforme dito pelos policiais, o que dirime eventual dúvida que ainda persistisse em relação à autoria.

Deste modo, cabais e indúvidas tanto a materialidade quanto a autoria em relação à conduta tipificada no artigo 33 da Lei nº 11.243/2006, a condenação é medida que se impõe.

As circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado (fls. 189/190), uma vez que a condenação em sua folha de antecedentes será considerada para fins de reincidência, de modo que fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase de fixação de pena, não existem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência específica (fls. 189/190), pelo que majoro a pena de 1/3, que passa ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Sem causas especiais de aumento de pena, e tampouco se encontra presente a causa especial de diminuição de pena a que alude o parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que se trata de réu reincidente específico do delito de tráfico, recaindo sobre ele diversas denúncias da mercancia ilegal, conforme depoimentos colhidos em sede de instrução, tudo a indicar sua dedicação à atividade delitativa, pelo que torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, notadamente por se tratar de crime de nefastos efeitos na vida social, já fragilizada ante a escalada de crimes nessa pequena comarca, razão também pela qual, como um meio de acautelamento da ordem social, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a tal condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Não obstante, frise-se que, no caso em tela, não se aplica o entendimento firmado pelo STJ segundo o qual a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, o que não se verifica no presente caso, afasta o caráter

hediondo do tráfico de drogas.

Todavia, tendo respondido em liberdade o processo, e não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal para CONDENAR, como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o acusado ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS SOUZA a este aplicando as penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado.

Conforme acima exposta, o réu condenado poderá apelar em liberdade.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, os condenados arcarão com o valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. Expeçam-se certidões de honorários ao advogado nomeado.

Decreto o perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos, tendo em vista sua origem manifestamente ilícita.

Transitada em julgado, proceda a serventia às anotações e comunicações necessárias, bem como providencie o necessário para a cobrança da pena de multa.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Brodowski, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA